

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2738/2532

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
บริษัท กระเบื้อง ซุปเปอร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 176, มาตรา 197

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 10, มาตรา 153

พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มิได้บัญญัติเรื่องทั้งฟ้องหรือการขาดนัดพิจารณาไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำบทบัญญัติแห่งป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม โจทก์สืบพยานไปบ้างแล้วการที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดต่อมาจึงมิใช่กรณีจะถือว่าโจทก์ทั้งฟ้องหรือขาดนัดพิจารณา แต่เป็นกรณีที่โจทก์ไม่มาตรงตามกำหนดนัดเพื่อสืบพยานโจทก์ต่อไปถือได้เพียงว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบเพิ่มเติมจากที่ได้สืบไปแล้ว ซึ่งศาลอาจสั่งงดสืบพยานโจทก์เสียได้เท่านั้น ไม่ชอบที่จะจำหน่ายคดีโจทก์.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การต่อสู้คดีปฏิเสธฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว และได้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์อันเป็นนัดสุดท้าย ครั้นถึงวันนัดฝ่ายโจทก์ไม่มาศาล คงมาแต่

ทนายจำเลย ศาลชั้นต้นเห็นว่าโจทก์ทราบนัดโดยชอบแล้วเพิกเฉยไม่ดำเนินคดี ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง จึงมีคำสั่งจำหน่ายคดี

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาใหม่ นับแต่วันที่โจทก์ไม่มาศาลตามวันเวลาที่โจทก์ขอเลื่อนสืบพยานไว้ต่อไป แล้วมีคำสั่ง หรือคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในคดีได้ความว่า ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาได้มีการสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว คือ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2530 และวันที่ 15 เมษายน 2530 แล้วโจทก์ขอเลื่อนไปสืบพยานโจทก์ต่อในวันที่ 9 มิถุนายน 2530 ครั้นถึงวันนัดดังกล่าวโจทก์และจำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี ศาลชั้นต้น อนุญาตให้เลื่อนไปสืบพยานโจทก์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2530 เวลา 9 นาฬิกา ครั้นถึงวันเวลานัดคงมาศาลแต่ทนายจำเลย ส่วนฝ่ายโจทก์ไม่มีผู้ใดมาโดยไม่ปรากฏว่า โจทก์ขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง และให้จำหน่ายคดี พิเคราะห์แล้ว ในเรื่องทิ้งฟ้องหรือการขาดนัดพิจารณานั้น พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม คดีนี้ได้มีการสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว การที่โจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์นัดต่อมา มิใช่กรณีที่ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 และมีใช้โจทก์ขาดนัดพิจารณาตามมาตรา 201 หากแต่เป็นกรณีที่โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดเพื่อสืบพยานโจทก์ต่อไป ซึ่งอาจถือได้เพียงว่าโจทก์ไม่มีพยานมาสืบเพิ่มเติมจากที่ได้สืบไปแล้ว และศาลอาจสั่งงดสืบพยานโจทก์เสียได้เท่านั้น จึง

เป็นการสมควรที่ศาลชั้นต้นจะต้องดำเนินการพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีเพื่อให้ได้ความจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 9 หรือ มาตรา 10 จะจำหน่ายคดีเสียที่เดียวหาชอบไม่ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>